

1500609-38.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... à vista e razoavelmente afastados, o tráfico não era a única conduta possível. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASES. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500609-38.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500609-38.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2150749/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 18299983 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2443/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2150749 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2150749 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2443/21/050 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN LEONARDO FRANZOTE DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados LUAN LEONARDO FRANZOTE DOS SANTOS, JOYCE RAINEE APARECIDA LEONCIO, GERALDO MAGELA DA SILVA JUNIOR, e NATALIA PRANELLES DO ESPIRITO SANTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, antes de 03 de junho de 2021, em data, horário e local indeterminados, na cidade de Bauru/SP, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/2006.

Ainda segundo a exordial, no dia 03 de junho de 2021, na rua Gabino de Souza, 2-33, na cidade de Bauru/SP, LUAN LEONARDO FRANZOTE DOS SANTOS, agindo em associação com os demais acusados, teve em depósito, para o tráfico ilícito, 2340 porções de cocaína (682,75 gramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Também de acordo com a inicial, no dia 03 de junho de 2021, às 18h, na rua Professor Francisco Antunes, 258, Parque Paulistano, na cidade de Bauru/SP, LUAN LEONARDO FRANZOTE DOS SANTOS e JOYCE RAINEE APARECIDA LEONCIO, agindo associados com GERALDO MAGELA DA SILVA JUNIOR e NATALIA PRANELLES DO ESPIRITO SANTO, trouxeram consigo e transportaram, para o tráfico ilícito, 1303 porções de cocaína (362,81 gramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por fim, nos moldes da mesma peça ministerial, no dia 03 de junho de 2021, às 18h, na rua Professor Francisco Antunes, 258, Parque Paulistano, na cidade de Bauru/SP, GERALDO MAGELA DA SILVA JUNIOR e NATALIA PRANELLES DO ESPIRITO SANTO, agindo em associação com LUAN LEONARDO FRANZOTE DOS SANTOS e JOYCE RAINEE APARECIDA LEONCIO, receberam, para o tráfico ilícito, 1303 porções de cocaína (362,81 gramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Boletim de ocorrência (fls. 49/54), autos de exibição/apreensão (fls. 55/58), laudo de constatação preliminar (fls. 59/67) e laudo definitivo (fls. 227/230). Pelo crime, foram os réus presos em flagrante. Durante a análise da formalidade do ato (fls. 133/135), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva. Pela decisão de fls. 241/255, foi recebida a denúncia e determinada a notificação/citação dos acusados. Os réus foram formalmente citados (fls. 332, 334, 336 e 338), tendo ofertado respostas à acusação (fls. 256/269, 356/357, 364/378, 481/482). As decisões de fls. 314/321, 385/402 e 513/514 mantiveram o recebimento da denúncia. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 611/616 foram ouvidos o PM José Yoshio Arantes Ychihara, Joselita Pereira Maranhão da Silva, Rubia Irani Leme da Silva Delaporta, Simoe Leonardo, Cristiane Leonardo, Alessandra Maria Ulian Mauad, Mari Lucia Ferreira Vilela, Olga Aparecida Quintana. Na mesma ocasião, os defensores desistiram da oitiva das testemunhas Gabriel, Ana Vitória, Erica, enquanto o Parquet insistiu na oitiva do PM José Natal, pleitos homologados. Já na audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 709/712 foi ouvido o policial José Natal e interrogados os acusados. O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 746/761 e 762/777 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, exasperando-se a pena-base do delito de tráfico de drogas, em razão do art. 42 da Lei nº 11.343/06, com a valoração da reincidência do acusado Geraldo e da agravante do "estado pandêmico", afastando-se o "tráfico-privilegiado", com o perdimento dos valores apreendidos, bem como da motocicleta HONDA/CG 160 FAN ESDI, placa GDB3720. A Defesa constituída da acusada Joyce às fls. 780/829 pleiteou pela absolvição, por falha no arcabouço probatório no tocante ao crime de tráfico e por ausência do animus associativo (inexistência de estabilidade e permanência) no tocante à associação ou o lançamento da pena no mínimo legal, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em toda a sua extensão. Já a Defesa constituída dos acusados Natalia e Geraldo às fls. 830/854, em preliminar, alegou pela nulidade da prisão em razão de ter sido fundada apenas em denúncia anônima, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas, tendo em vista, especialmente, que a acusada Natalia não teria tido qualquer conduta ativa no tocante à traficância, o que absolveria nos moldes do secular in dubio pro reo, absolvendo-se, ainda, o acusado Geraldo, nos termos do art. 386, IV do CPP, ou o afastamento da agravante do "estado pandêmico", fixando-se o regime inicial aberto para a acusada Natalia. Por fim, a defesa constituída do acusado Luan às fls. 855/870, alegou, em

preliminar, a ocorrência de flagrante preparado, e, na questão de fundo, a caracterização da coação moral irresistível quanto ao tráfico, a falha na prova colhida no tocante à associação (ausência de estabilidade e permanência), ou o lançamento da reprimenda no mínimo legal, com a caracterização da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei Antidrogas.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Em preliminar, não há qualquer ilegalidade na “denúncia anônima”.

Com efeito, após ela, os policiais realizaram diligências (primeira abordagem) e, depois “ocultamento” até que a infração fosse cabalmente elucidada. Deste modo, não houve qualquer mácula.

Nessa esteira, precedente do Pretório Excelso:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONEXOS ANTES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DEFINITIVO.

VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do STF é unânime em repudiar a notícia-crime veiculada por meio de denúncia anônima, considerando que ela não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial. No entanto, a informação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos (STF, Inquérito 1.957-PR) com vistas a apurar a veracidade dos dados nela contidos. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis. 3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão. 4. Ordem denegada. (STF - HC: 107362 PR, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/02/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-039 DIVULG 27-02-2015 PUBLIC 02-03-2015)

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. "DENÚNCIA ANÔNIMA". NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado. Precedentes. 2. Ficou devidamente comprovado nos autos que os requerimentos para que fossem determinadas as interceptações telefônicas estavam devidamente vinculados a procedimento investigativo previamente instaurado. Ilegalidade inexistente. 3. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que a anterior instauração de inquérito policial não é imprescindível para que seja permitida a interceptação telefônica, bastando que existam indícios razoáveis da autoria ou participação do acusado em infração penal (HC n. 171.453/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/2/2013). 4. Diferentemente do que sustentou a impetrante, as quebras do sigilo telefônico não foram determinadas exclusivamente com lastro em notícia anônima. Na hipótese, vê-se que, após tomar conhecimento da notícia criminis inqualificada, a autoridade competente determinou a realização das necessárias diligências, a fim de se comprovar a veracidade das informações, e só em seguida foi instaurado o inquérito policial e deflagrada a ação penal, o que repele as alegações de constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 154588 PR 2009/0229661-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013)

Por isso, rejeito a preliminar invocada.

No mérito, a pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada

pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 49/54), autos de exibição/apreensão (fls. 55/58), laudo de constatação preliminar (fls. 59/67) e laudo definitivo (fls. 227/230).

As autorias, de outra banda, em relação a ambos os delitos, também induzem a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O policial militar José Yoshio Arantes Ychihara, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse que estavam em patrulhamento pelo Parque Paulistano, quando uma pessoa, não identificada, disse que morava em um local "Billy", com uma "bolota" perto do olho. Afirmou que ele traficava e armazenava drogas na residência.

Informou que Geraldo, com as mesmas características foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. Esclareceu que na residência também nada havia. Mencionou que, por volta das 18 horas, um casal em uma moto levaria drogas a Geraldo. Citou que, poucos minutos depois, uma moto com um casal foi avistada (sendo que estavam escondidos próximos dali). Asseverou que Joyce tirou uma sacola de dentro da blusa e arremessou por cima do portão, com eppendorfs de cocaína (1.303). Disse que Luan confessou que, em sua residência, havia mais drogas. Afirmou que na casa de Luan havia mais 2.340 eppendorfs de cocaína dentro de uma caixa de isopor, de entrega. Informou que Geraldo negou os fatos, mas Luan disse que levaria para a residência dele (Geraldo). Esclareceu que Luan e Joyce faziam isso há cerca de um mês. Citou que Natália negou os fatos. Asseverou que não conhecia os acusados. Disse que o acusado Geraldo estava em frente da casa, próximo a um canteiro. Afirmou que a mãe de Luan acompanhou ingresso na residência. Informou que a casa de Luan fica na Rua Gabino de Souza, bairro Mary Dota. Esclareceu que não estiveram na residência de Joyce. Mencionou que a viatura estava escondida e que era possível visualizar Joyce, que também não visualizava os policiais. Citou que todos os policiais estavam uniformizados. Asseverou que oito policiais participaram das diligências. Disse que ficaram preparados para uma averiguação.

O policial militar José Natal de Andrade, na fase judicial (mídia SAJ) disse, em síntese, que estavam em patrulhamento pelo Parque Paulistano, quando foram informados por usuários de que Geraldo de apelido "Billy", que teria uma 'verruga grande próxima ao olho', seria responsável pela venda de cocaína na residência dele. Afirmou que foi delineado que um casal, praticamente todos os dias, vinha e entregava a droga. Informou que foram até a residência e se depararam com o acusado Geraldo (o que tinha as mesmas características delineadas). Esclareceu que ele estava na frente da residência, e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mencionou que, no local, também estava Natália, sendo que ambos negaram a traficância. Citou que, em busca no domicílio, com autorização, nada encontraram e deixaram o local. Asseverou que saíram por volta das 18 horas, mesmo horário citado pelos denunciante como o período em que o casal costumava chegar com a moto para entregar a droga. Disse que, por isso, pararam a viatura acerca de 50 metros da casa e ficaram observando. Afirmou que, logo depois, chegou uma motocicleta pilotada por Luan, com Joyce na garupa. Informou que a moto parou e Joyce desceu para chamar alguém na casa. Esclareceu que iam se aproximar para realizar a abordagem, quando, ao perceber, Joyce retirou um pacote/invólucro de dentro da blusa e jogou em direção da casa de Geraldo (por cima do muro). Mencionou que, quando faziam a abordagem em Joyce e Luan, Geraldo apareceu e tomou posse do pacote. Citou que, no mencionado pacote, havia 1.303 pinos de cocaína. Asseverou que Luan e Joyce confessaram a infração, sendo que guardavam quantidade maior do entorpecente e, a cada dia, traziam certa quantidade para Geraldo para revender. Disse que, quando Geraldo não estava, Natalia recebia o pacote. Afirmou que Geraldo e Natalia negaram a prática delituosa. Informou que Luan guardava mais drogas em sua residência (mochila do Ifood com mais entorpecentes). Esclareceu que a mãe de Luan acompanhou as buscas, quando encontraram mais drogas (cerca de 2.340 pinos idênticos, com cocaína). Mencionou que Joyce e Luan faziam contato com Geraldo por telefone e WhatsApp. Citou que os usuários disseram que Geraldo vendia em frente à residência ou próxima dali (em árvores próximas). Asseverou que Natália disse que era usuária. Disse que não conhecia nenhum deles dos meios policiais. Afirmou que Joyce moraria com Luan na casa da mãe dele. Informou que os usuários não falaram os nomes de Luan e Joyce. Informou que Luan e Joyce apareceram em seguida, cerca de 10

a 15 minutos depois. Esclareceu que, na casa do Geraldo, apenas estava sua viatura. Mencionou que depois (casa de Luan e demais diligências), foram três viaturas (Luan em uma, Geraldo em outra e as acusadas em uma terceira). Citou que foram para a casa de Luan, mas pararam em uma determinada rua, pois Joyce dava informações conflitantes. Asseverou que, somente após, Luan forneceu o endereço correto. Vale dizer, desde logo, que os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

As testemunhas de defesa Joselita Maranhão da Silva e Rubia Delaporta, em Juízo (mídia SAJ), prestaram relatos de referência da acusada Natália.

A testemunha de defesa Simone Leonardo, tia do acusado Luan, sob o manto do contraditório (mídia SAJ) disse que ele era usuário de maconha. Afirmou que o acusado estava desempregado e para sustentar seu vício aceitou o papel de "mula" para poder quitar a dívida com traficantes.

A testemunha de defesa Cristiane Leonardo, mãe do acusado Luan, sob o devido processo legal (mídia SAJ) disse que Joyce também não sabia dos fatos. Afirmou que Joyce não morava com eles. Informou que Joyce vendia lingerie e joias e namorava Luan há dois meses. Esclareceu que ela frequentava sua casa há dois meses.

Mencionou que seu filho era usuário de maconha e 'para quitar uma dívida' aceitou o trabalho de "mula". Citou que sua nora Joyce não usava drogas.

A testemunha Olga Quintana, mãe de Joyce, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse que nunca soube do envolvimento de sua filha com o tráfico.

Já as testemunhas de defesa Alessandra Mauad e Mari Lúcia Vilela, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), prestaram relatos abonatórios em relação a Joyce.

O acusado Luan Leonardo Franzote dos Santos sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse que trabalha em um sítio. Afirmou que é usuário de maconha. Informou que ficou devendo drogas, e, em razão das ameaças fez entregas por um mês, no Parque Paulistano, sendo que não disseram o nome da pessoa. Esclareceu que Joyce morava com a mãe e não sabia que ele estava com drogas. Mencionou que ele estava com a sacola de drogas. Citou que a droga não era para Geraldo. Asseverou que foi

oprimido pelos policiais para dizer que os entorpecentes era de Geraldo. Já o acusado Geraldo Magela da Silva Júnior sob o manto do contraditório (mídia SAJ) disse que trabalha com moto táxi. Afirmou que foi abordado em uma pracinha, mas nada de errado foi encontrado com ele e em sua casa. Informou que eles deixaram seu imóvel e, quinze minutos após, ouviu uma gritaria em frente à sua casa. Esclareceu que quando saiu, viu o acusado Luan sendo abordado pelos policiais. Mencionou que ele jogou um saco drogas em sua casa, por ter se assustado. Citou que foi levado pelos policiais até a Quinta da Bela Olinda.

A acusada Joyce Rainee Aparecida Leoncio sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) disse que Luan chamou para ir na casa de um amigo dele. Afirmou que ele usa droga mas não sabia que ele entregava drogas. Informou que não morava com Luan mas com a mãe dela. Esclareceu que Luan arremessou a sacola e não ela. Mencionou que não conhecia os policiais. Mencionou que namorava Luan há dois meses. Citou que foram abordados por policiais à paisana (Astra Cinza). Asseverou que Luan trabalhava em um lavacar e fazia bico em um sítio. Disse que não conhecia Geraldo ou Natália.

A acusada Natália Pranelles do Espírito Santo sob o devido processo legal (mídia SAJ) disse, em resumo, que o marido foi abordado na rua. Afirmou que, na residência, não havia nada de ilícito. Informou que não conhecia Luan e Joyce. Esclareceu que fizeram uma primeira abordagem em Geraldo. Mencionou que, logo em seguida, chegou o casal, jogando droga em sua casa. Citou que Geraldo disse ao sair do presídio, em outra oportunidade, que não mais venderia drogas. Asseverou que não viu outros carros fazendo abordagem. Disse que havia um carro descaracterizado (um Astra Cinza), que chegou depois. Afirmou que ficaram na 'Quinta da Bela Olinda', cerca de 30/50 minutos.

Pela prova colhida, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, salvo no tocante à acusada Natália.

Com efeito, policiais militares foram abordados por um usuário, o qual, salientou que havia um traficante, o acusado Geraldo, na região.

Além disso, o caracterizou como portador de uma "verruga", "bolota" perto do olho. Com as informações, os milicianos o abordaram na rua, em frente da casa dele, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado.

Franqueada a entrada na residência, local onde também estava a esposa Natália, também nada de irregular foi obtido.

Entretanto, os policiais resolveram permanecer próximos do local (cerca de 50 metros dali, onde os envolvidos não poderiam avistá-los), pois o mesmo "denunciante" disse que, quase todos os dias um casal, em uma moto, trazia drogas para Geraldo, e isto ocorria em torno das 18 horas.

Deste modo, no mesmo horário citado, um casal chegou ao local em uma motocicleta (pilotada por Luan, com Joyce na garupa), sendo que a última "chamou" alguém na residência de Geraldo.

Por isso, não é crível que a sacola/pacote com cocaína tem sido jogado a esmo (por confusão) justamente na casa de Geraldo e que tenha sido feito por Luan, o qual tentou afastar a responsabilização dos demais.

Ocorre que os policiais viram Joyce jogando a droga, sendo que o entorpecente foi prontamente "apossado" por Geraldo.

Aliás, tal versão foi retratada por Luan e Joyce (fls. 13 e 23), nos seguintes termos: "Declara que hoje, estava embarcado em sua motocicleta (cadastrada nos autos), sendo que na garupa estava sua namorada de nome Joyce Rainee Aparecida Leoncio e estavam indo fazer uma entrega de drogas para o indiciado Geraldo, também conhecido pelo vulgo "BILLY", sendo que logo ao parar defronte a casa do mesmo fora abordado por policiais militares, momento em que a Joyce tirara um saco com pinos de cocaína que estava sob sua blusa e jogara para o quintal da casa de Geraldo. Relata que levava drogas todos os dias para Geraldo e quanto este não estava quem recebia as drogas era a indiciada Natália (esposa do Geraldo), sendo que Natália recebia a cocaína em mãos. Relata que recebia a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por semana, para realizar função. Relata que um elemento desconhecido ia entregar a droga na casa do interrogando, para que a levasse até Geraldo, sendo que não sabe o nome de tal pessoa, tampouco onde possa ser

encontrado. Relata que nesta Delegacia reconheceu o indiciado Geraldo e Natália, como sendo as pessoas que recebiam as drogas entregues pelo interrogando. Nada mais tem a dizer".

Deve-se assentar que não houve flagrante preparado.

Ocorre que os acusados Luan, Joyce e Geraldo poderiam ter adotado outra conduta, como saído do local, sem nada de ilícito praticar.

É dizer, tendo em vista que os policiais nem sequer estavam à vista e razoavelmente afastados, o tráfico não era a única conduta possível.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASES. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. INTENTO DEFENSIVO REJEITADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II Alegação de ocorrência de flagrante preparado. Registre-se que, "no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão" (HC n. 307.775/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/03/2015).

III - Na hipótese em foco, a Corte originária asseverou que o paciente e o corréu Luiz Felipe já haviam concretizado o delito, uma vez que já haviam adquirido a substância entorpecente e elaborado o plano de transporte. Além disso, o Tribunal local assentou que a corré Tatiana "não induziu Wanderley à prática do crime, pelo contrário, foi ele quem propôs a ela a participação, a fim de executar aquela tarefa pela qual a mesma se havia notabilizado no mundo do tráfico, a de bater estrada". Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada na via eleita.

IV Pleito de diminuição das penas-bases. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei de Drogas, quando for o caso, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no caso. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 684229 / MS, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado

em 14/12/2021)

De volta à análise da prova amealhada, a versão do acusado Luan é frágil.

Não restou delineado que os policiais o agrediram. Vide o laudo pericial cautelar de fls. 875/876, documento que preconiza: "Não há no presente exame, evidências de lesões corporais de interesse médico-legal". Inclusive, por isso, nem sequer houve a análise de eventuais agressões durante o enfrentamento da formalidade da prisão em flagrante (fls. 133/135).

Tampouco ocorreu coação moral irresistível.

O fato de Luan estar sendo ameaçado não justifica a prática do crime equiparado a hediondo.

Até porque, ele trabalhava em um sítio (segundo o próprio interrogatório judicial) e possuía renda mensal (fls. 17).

Nessa vereda:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

Não há como acolher a tese de coação moral irresistível, porquanto não ficou suficientemente comprovado que os recorrentes teriam sido vítimas de promessa de mal grave e iminente, tampouco que teriam sofrido ameaças irresistíveis por parte de qualquer outra pessoa. Ao contrário, as instâncias ordinárias destacaram que os recorrentes aceitaram, livremente, o negócio escuso e rentável, pelo qual receberiam cerca de 25 mil dólares cada um, havendo aderido, sem nenhum vício de vontade, ao plano criminoso.

(...)

(STJ, 6ª Turma, REsp 1136233, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/02/2016)

O relato (de Luan) também é enfraquecido por conta de mais droga (com as mesmas características), ter sido apreendida na casa em que ele vivia com a mãe.

Depois, até pelo fato das agressões não terem sido evidenciadas, irrelevante que os acusados, após os fatos, tenham sido levados para local ermo (Quinta da Bela Olinda), o que, por certo, também não restou, suficientemente, delineado (fls. 724/725).